
《长沙五一广场东汉简牍(壹) (四一一八五)》释译(二)

姚 远*

凡 例

1. 本文所涉及的长沙五一广场东汉简牍(以下简称五一简)的图版及文字内容均源自长沙市文物考古研究所等编:《长沙五一广场东汉简牍》,中西书局 2018 年版。同期出版了(壹)(贰)两册,简称《五一(壹)》或《五一(贰)》。引用同批简牍,仅注整理编号,以便查找。

2. 本文所引《居延汉简》和《居延新简》文字内容均源自中国简牍集成编辑委员会编:《中国简牍集成》(第五册~第十二册),敦煌文艺出版社 2001 年版。文中简称《居延汉简》为“居延”,简称《居延新简》为“新简”,引文简号依《集成》简号。

3. 文中所引长沙东牌楼东汉简牍内容均源自长沙市文物考古研究所等编:《长沙东牌楼东汉简牍》,文物出版社 2006 年版。文中简称《东牌楼》,引文简号依《东牌楼》简号。

* 姚远,华东政法大学副教授。本文受国家社科基金重大项目“甲、金、简牍法制史料汇纂通考及数据库建设”(项目批准号为 20&ZD180)、国家社科基金一般项目“长沙新出简牍所见东汉基层司法运作研究”(项目批准号为 17BFX168)资助。

4. 文中所引张家山汉墓竹简内容均源自张家山二四七号汉墓竹简整理小组编著:《张家山汉墓竹简(二四七号墓)》(释文修订本),文物出版社2006年版。其中的《二年律令》和《奏谳书》在本文中加以区分,文中仅注明《二年律令》和《奏谳书》,引文简号依《张家山》简号。

5. 本文所引里耶秦简的内容均源自湖南省文物考古研究所编:《里耶秦简》(壹),文物出版社2012年版;湖南省文物考古研究所编:《里耶秦简》(贰),文物出版社2017年版。文中统一简称为“里耶秦简”。

6. 因此批简牍中有些木牍比较宽大,每行文字数量过多,在转抄的过程中,比较长的简文部分每行文字前加标注数字,以示行数,正背两面分别计数。

7. 文中释文为作者所作释文,如释文与简报或其他研究者有差异,会在文中加以说明。

8. 简牍前阿拉伯数字序号为《长沙五一广场东汉简牍》整理小组整理后的编号顺序。

41. 木牍 2010CWJ1①:25-8

【简文】

A 面:

01 𠄎……叩头死罪……𠄎

02 𠄎……𠄎

03 𠄎……𠄎

B 面:

此件为木牍,长18.9厘米,宽1.2厘米,下端残断,左列残缺。木牍正反两面均有字迹,A面可见数列字痕,B面亦有字痕。从残留

字痕所见,此牍包含了上行文书。

【按】见残字迹。

42. 木牍 2010CWJ1①:25-9

【简文】

A 面:

01 𠄎……𠄎

02 𠄎𠄎自给柱钱……月十五日𠄎

03 𠄎……𠄎

B 面:

01 𠄎……𠄎

02 𠄎勤𠄎𠄎惶恐叩头……𠄎

03 𠄎……𠄎

此件为木牍,长 13.0 厘米,宽 3.8 厘米,下端残断,左列残缺。木牍正反两面均有字迹,A 面可见数列字痕,B 面亦有字痕,从残留字痕所见,此牍包含了上行文书。

柱、勤:当为人名。

惶恐叩头:多见于上行文书中,“叩头”后一般多连用“死罪”等语。

43. 木牍 2010CWJ1①:25-11

此件为木牍,长 23.6 厘米,宽 3.2 厘米,形制保存状态较好,有较多墨痕,整理者认为有残字迹。

【按】见残字迹。

44. 木牍 2010CWJ1①:25-12

此件为木牍,长 21.7 厘米,宽 2.8 厘米,上下两端有残损,左右两侧有墨痕,整理者认为有残字迹。

【按】见残字迹。

45. 木牍 2010CWJ1①:25-13

此件在书中无彩版照片也无红外照片,整理者在附录一中标注为“未见字迹简牍”在附录二“尺寸对照表”中标注木牍,长 22.4 厘米,宽 2.8 厘米。

46. 木牍 2010CWJ1①:25-15

此件为木牍,长 23.0 厘米,宽 2.8 厘米,上下两端有残损,中下部有墨痕,整理者认为有残字迹。

【按】见残字迹。

47. 木牍 2010CWJ1①:25-16

此件在书中无彩版照片也无红外照片,整理者在附录一中标注为“未见字迹简牍”,在附录二“尺寸对照表”中标注木牍,长 22.8 厘米,宽 2.7 厘米。

48. 木牍 2010CWJ1①:25-17

【简文】

A 面:

𠄎𠄎得𠄎

B 面:

𠄎𠄎𠄎

此件为木牍残片,长 6.9 厘米,宽 1.8 厘米,木牍 A 面有字迹,B 面有浓重墨痕。

49. 竹简 2010CWJ1①:25-18

【简文】

𠄎长(?)𠄎责男子张建𠄎𠄎

此件为竹简残片,长7.9厘米,宽0.7厘米,残损较严重。

张建:当为人名。

50. 竹简 2010CWJ1①:25-19

此件为竹简残片,长6.7厘米,宽1.1厘米,上下两端有残损,中下部有墨痕,整理者认为有残字迹。

【按】见残字迹。

51. 竹简 2010CWJ1①:25-20

此件为竹简残片,长4.5厘米,宽1.0厘米,下两端有残损,有墨痕,整理者认为有残字迹。

【按】见残字迹。

52. 木牍 2010CWJ1①:25-21

【简文】

君教诺

此件为木牍,长23厘米,宽1.4厘米。木牍右侧有纵向破损,“君教诺”三字仅余左半。其中“诺”字相较于其他二字更大,有典型的“画诺”特征。“君教诺”在五一简中出现较多。

君:请府君。

教诺:教,教书,下级向上级请教指示的文书;诺,上级机关的批示。

53. 竹简 2010CWJ1①:25-22

【简文】

☐愿求于小市卖枯鱼自给☐

此件为竹简,长13.4厘米,宽0.8厘米,下端残损。文字较为清晰。本件可断句为:

……愿来[1],于小市[2]卖枯鱼[3]自给[4]。

【注释】

[1]来:整理者释为求,从字形上看应为“来”无误。

[2]小市:形体较小或价值较低的商品的交易,相对于“大市”。《周礼·地官·质人》载:“凡卖价者质剂焉,大市以质,小市以剂。”郑玄注:“大市人民马牛之属用长券。小市兵器珍异之物用短券。”贾公彦疏:“郑以意分之谓大小。就大者而言,若人民则未成鬻已下,牛马未着齿已前,亦得为小者也。”《史记·汉兴以来将相名臣年表》载:“(高帝六年)立大市。”《史记·外戚世家》载:“乘舆驰至长陵,当小市西入里,里门闭,暴开门,乘典直入此里,通至金氏门外止,使武骑围其宅,为其亡走,身自往取不得也。”

另,大市,又指代中午时专门为普通老百姓所设立的市。相对的有“朝市”“夕市”。《周礼·地官》载:“大市日昃而市,百族为主。朝市朝时而市,商贾为主。夕市夕时而市,贩夫贩妇为主。”

“小市”“大市”这一用法至南北朝时亦有使用,含义略有调整,如《通典·杂税》载:“淮水北有大市,自余小市十余所。”《景定建康志·卷16·疆域志二》引《宫苑记》载:建康“有小市、牛马市、谷市、蚬市、纱市等十一所,皆边淮列肆”。

[3]枯鱼:即干鱼,鱼干。《庄子·外物篇》载:“吾得斗升之水然活耳,君乃言此,曾不如早索我于枯鱼之肆。”与之相对有“鲜鱼”,如五一CWJ1①:95-1载:“郭亭部市不处姓名男子鲜鱼以作炙(浆)。”五一广场简中有大量市鱼的记录,这是由于长沙郡临湘县水系丰富,鱼不仅是一种美味佳肴,更可以助粮食,《后汉书·鲜卑传》载:“闻倭人善网捕,于是东击倭人国,得千余家,徙置秦水上,令捕鱼以助粮食。”

[4]自给:依靠自己生产,满足自己需要。《史记·循吏列传》载:“以嗜鱼,故不受也。今为相,能自给鱼,今受鱼而免,谁复给我鱼

者?吾故不受也。”《二年律令》载:“丞相上鲁御史书,请鲁郎中自给马骑,得买马关中。”(《二年律令》简 522)

【语译】

……愿来,在小市场卖鱼干供养自己。

54. 竹简 2010CWJ1①:25-23

【简文】

左户曹史麟白民自言辞如牒请记告安民□

此件为竹简,长 13 厘米,宽 0.8 厘米,下部残断,文字较为清晰,从内容看可能是户曹直符书的一部分。可断句为:

左户曹史麟[1]白[2]:民自言[3],辞[4]如牒[5]。请记告[6]安民[7]……

【注释】

[1]左户曹史麟:麟,人名。户曹:“主民户、祠祀、农桑。”就其本职掌而言与司法没有关系。但在五一广场东汉简选释 32、72 两件木牍中可以发现,户曹史因为担任直符史,故而在值班期间有主动纠举犯罪并接受百姓告劾的职权。本件从内容上看也是担任值班期间有自诉类案件,因此记录了这份文书。

[2]白:下级对上级机关的禀告。

[3]自言:事件的当事人、关联人或见证人,主动向官府陈述、检举、揭发、辞讼等行为。有时有司法诉讼属性,如本件。亦有可能不含有司法属性,如《汉书·匈奴传下》载:“单于自言愿婿汉氏以自亲。”在司法诉讼程序中,“自言”行为成为启动诉讼的重要原因之一。含义近似于当代“控告”。与“自告”有区别,“自告”意为案件当事人自诉行为。自言行为的提起者有可能不是当事人,如《汉书·张安世传》载:“郎淫官婢,婢兄自言,安世曰:‘奴以恚怒,诬污衣冠。’”

告署适奴。”此案的直接受害人是官婢,向张安世提起诉讼的却是她的兄长。《汉书·鲍宣传》载:“诸生会者千余人。朝日,遮丞相孔光自言,丞相车不得行,又守阙上书。”这里揭发鲍宣冤情的显然是诸生而非鲍宣本人。

[4]辞:此处指自言的内容。

[5]牒:文书、证件。

[6]记告:告:即告语。在文书中使用,多为记录上级对下级的下行文书。马其昶:《〈古文辞类纂〉标注序》载:“曾文正公更约为三门十一类,曰论着,曰告语,曰记载。”另,《经史百家杂钞》“告语”门下分“诏令、奏议、书牒、哀祭”。

简牍中常见告类文书有“府告”“官告”等,“告”与“记”常前后联系,共同使用,如五一选释中J1③:285A载:“府告兼贼曹史汤、临湘言:……记到,汤、县各实核……”这种连用中“告”多为下级机关对上级机关的下行文书的复录,而“记到”多为下级机关记录针对上级机关的文书要求的处理结果。

李均明认为此类文书当为“记”,且为“府记”^①。查阅居延汉简的府记,^②其基本文书结构比较清晰,首部有“府告”字样,“告”之后应是告的对象。后文中有“记”、“记到”字样。除“府记”外,“官记”的结构也基本是“官告”+“记到”。因此对此类文书称之为“告语”亦可。

记,记书,此处指记之为书。本简中“记”与“告”连用,这种情况在两汉简牍中较少见,五一广场另有:木牍2010CWJ1③:164载:“□廷掾合议,请记告右部贼捕掾□□等实核。”

① 此分类见李均明:《秦汉简牍文书分类辑解》,文物出版社2009年版,第109页。

② 具体请参见新简EPF22.151B,EPF22.459。

另外,从大量出土文献资料所见,“告”之后一般下连告的对象,如“贼曹史”“右部贼捕掾”等职官名称。结构应为:府告/官告/记告+职官名称:所告内容。+记/记到……。如:

“三月壬申,官告第四候长成等:府记:省卒四十二人,遣士吏就将领之,适□。”^①

“府告居延、甲渠、卅井、殄北障候:方有警备。记到,数循行,教敕吏卒明烽火,谨候望,有所闻见,亟言有教。

建武三年六月戊辰起府。”(新简 EPF22.459)

[7]安民:由于本简残断,结合简 2010CWJ1^①:25-26,并考虑上文“记告”结构,猜测可能应为“安民史”。从两汉史料及出土文献资料中皆不见“安民史”,但《三国志·吴书》载:“孙綝字子通,与峻同祖。綝父綽为安民都尉。”其中可见“安民都尉”官职名称,但无详细执掌。从职官名称上看,“安民”应当以安抚百姓、稳定治安为核心任务。

此外,五一简中有很多文献资料中少见的官职名称,如“趣租史”“丈田史”[此二者见于《五一(貳)》429+430]等,从官职名称上就可以清晰知道工作职权,但相关记录在两汉书前表后记中皆不得见。这些官职名称在命名过程中并未用基层吏员的职官命名模式,即:所属机构+具体职务级别。如贼曹史、户曹史等。此类情况有两种可能情况:其一,临时性职务命名,汉郡县皆有“待事掾”,其工作职权相对更加机动,在农忙或有紧急情况的时刻,临时赋予一个职务名称。其二,给基层吏员另外安加一个带有“史”命名的临时性官职,在具体地方管理行为中,一方面可以威吓百姓,另一方面也便于工作的推展。“趣租史”“丈田史”以及“安民史”等很有可能是此类情况。从

① 谢桂华等:《居延汉简释文合校》,文物出版社 1987 年版,第 105 页,简 59.32,59.33。

名称上这些职官工作内容与基层日常行政管理密切相关,无论是催要租税,重新丈量田地,或安抚民心等,都有一定的工作难度,仅仅依靠基层百姓经常打交道、熟悉的力田、长爵、小史、亭长等人,工作进展可能较为缓慢,给予这些人一个新的临时性头衔或安排一些新的人手临时充当某一职务,能够有效震慑百姓。因事而设,事毕裁撤。

【语译】

左户曹史麟禀告:有百姓控告,控告内容已经记录,请记之为书并告安民史……

55. 竹简 2010CWJ1①:25-24

【简文】

□定陶男子王方客来复屠牛□□□□

此件为竹简,长 13.2 厘米,宽 0.6 厘米下部残断较为严重。可断句为:

□定陶男子王方,客来复屠牛□□□□

【注释】

定陶:济阴郡定陶县,现山东菏泽地区。

【语译】

定陶的男子王方,有客人来,又去宰牛……

56. 竹简 2010CWJ1①:25-25

【简文】

陈留考城县男子□□自□……自给□

此件为竹简,长 22.3 厘米,宽 0.6 厘米,残损较为严重。

陈留:即陈留郡,武帝置,洛阳东五百三十里。郡下有考城县,旧称菑,汉章帝更名为考城县。

57. 竹简 2010CWJ1①:25 - 26**【简文】**

府告 安民史竟民自言□

此件为竹简,长 13.3 厘米,宽 0.7 厘米,下端残断,“告”与“安”两字之间有较大距离。断句为:

府告 安民史竟:民自言……

【注释】

府告:见上文记告注释。府,府衙,因缺少上下文,难以确认是县府或郡府。

安民史:职官名称,见上文注释。

竟:人名,安民史的名字。

58. 竹简 2010CWJ1①:25 - 27

此件为竹简残片,长 6.6 厘米,宽 0.7 厘米,下两端有残损,下端有明显字迹。

【按】见残字迹。

59. 竹简 2010CWJ1①:25 - 28**【简文】**

□□猾与叔共为奸□

此件为竹简,长 6.4 厘米,宽 0.7 厘米,上下两端皆有残断。从内容看可能是司法爰书的一部分。

猾:人名。

60. 竹简 2010CWJ1①:25 - 29**【简文】**

□……□□□屠□□书今厩□牛已到□□

此件为竹简,在《五一(壹)》的“附录二:简牍编号及尺寸对照表”中记录尺寸为长 1.2 厘米,宽 0.7 厘米。结合图版所见尺寸记录可能有出入,原简实际尺寸应当更长。上下两端皆有残断。从内容看可能与(壹)55 竹简 2010CWJ1①:25-24 有关联。

61. 竹简 2010CWJ1①:25-30

【简文】

记白草□□

此件为竹简,长 4.2 厘米,宽 0.9 厘米。下端残断严重。

记:记录。此处结合“白”,理解为与告相互呼应的记录类文书,

白:禀告。《玉篇》载:“告语也”。《正字通·白部》载:“白,下告上曰禀白,同辈述事陈义亦曰白。”“详死罪白:掾马玄前共安定亭令详推男子蔡蒲……”(《东牌楼》003B)①另外,《东牌楼》中出现大量用于书信开头或末尾的“死罪白”,“惶恐白”,“顿首白”等字样。

草:草成,草就,文书之草稿。

62. 竹简 2010CWJ1①:25-31

此件在书中无彩版照片也无红外照片,整理者在附录一中标注为“未见字迹简牍”在附录二“尺寸对照表”中标注竹简,长 9.2 厘米,宽 0.8 厘米。从尺寸看可能为残简。

63. □ 2010CWJ1①:25-32

此件在书中无彩版照片也无红外照片,整理者在附录一中标注为“未见字迹简牍”在附录二“尺寸对照表”中标注牍,长 13.8 厘米,宽 3.5 厘米。

① 长沙市文物考古研究所、中国文物研究所:《长沙东牌楼东汉简牍》,文物出版社 2006 年版,第 72 页。

64. □ 2010CWJ1①:26

【简文】

A 面:

□□屠牛本事

B 面:

【按】见残字迹。

此件为楬,长 13.8 厘米,宽 3.5 厘米。从内容看可能与(壹)55 竹简 2010CWJ1①:25-24、60 竹简 2010CWJ1①:25-29 有关联。从内容上看,前简牍中所涉及的屠牛行为可能引起纠纷。

本:根本,此处应当释为最初的。事:史也。本事:此处应为源文件,原始卷宗之意。

65. 木牍 2010CWJ1①:27

【简文】

01……召□□以……所毋□男子……

02……□□□言考问举□□□

03……当调赦为正 = ……

04……廿七……

05……为五十五……九缙□凡十四訾

此件为木牍,长 23.7 厘米,宽 3.3 厘米,有五列文字,上部较为模糊,仅下部有少量文字可以释读,内容较难断句释读,以下择选其中核心语词释读。

考问:按问,即刑讯。考:按也,同拷。《后汉书·马严传》载:“今益州刺史朱酺、扬州刺史倪说、凉州刺史尹业等,每行考事,辄有物故。”

缙:丝织品。五一简中有关缙的记载较多,在(貳)702 竹简

2010CWJ1③:263-52 中记载了缙的市场价格:“府书曰:男子赵寿,辞□□钱七万一千不解止,男子恣初舍寿,以钱市缙五匹。”

訾:通“资”“货”,财货,资产。

66. 封检 2010CWJ1①:77

【简文】

外部贼曹掾□叩头死罪

白 事

此件为封检,长 12.0 厘米,宽 3.9 厘米,纵两列文字,下端有封检槽,“白”与“事”两字间距较大。上字迹较为模糊。

贼曹掾:贼曹:主盗贼事。根据五一简的记录整理可见,贼曹的工作包括但不局限于:“追逐”“收捕”“考问”“具服”等,归纳来说,贼曹主要涉及逮捕和审问犯人的工作,同时也包括了对其他当事人和证人的征召、逐捕和考竞等。《后汉书·百官志》载:郡下“皆置诸曹掾、史”。一般的曹掾结构为,曹下可设“掾”,亦可设“史”,合称掾史。如主管人员下有佐吏,既有掾又有史,一般掾级别略高于史。五一简所见的贼曹,不仅有曹掾、史,而且长沙郡贼曹下有数位史:“左贼史”“右贼史”等。同时郡治的贼曹有可能依照分片划区原则,各自辖理一定地域,并负责地域内的盗贼事。史之下又分各部“左部贼捕掾”“右贼捕掾”“北部贼捕掾”等,各自管辖郡的北部等地。此外五一简中又见“劝农贼捕掾”(壹木两行 2010CWJ1②:123),此职官属于兼任性质,而兼任的原因可能是人手不足,可能是职务的便利性等。贼捕掾需要经常在地方巡行,熟悉地方治安和环境,他们可以在春夏为劝农掾、在秋冬为贼捕掾。

此处的“外部贼曹掾”较为费解,在《五一(壹)》71 封检 2010CWJ1①:83-1 中亦有“外部贼曹掾”。猜测可能与前述的“北

部贼捕掾”的结构相类似,管理贼曹所属行政区域以外的地方治安情况。

67. 封检 2010CWJ1①:78

【简文】

01 封安陆长印诣如署

02 临湘属长沙郡以邮行

03 永初五年七月廿三日己起

此件为封检,长 15.7 厘米,宽 7.4 厘米,右上角略有残损。封检下端三分之一处为封检槽,上部凹陷部分纵行三列文字,字体皆不同,中间一列字体最为宽大。

封:此处指密封、封缄。此件简牍在物理形态上下部有约 2×2 厘米的方形凹槽,系封缄后封泥处。

以邮行:文件的传递方式通过邮亭传递文书。类似的用法有“驿马行”(《东牌楼》1 号简)。“驿马”,传驿之马。当时邮亭与传驿并置,而有所分工:邮亭主管郡县以内交通,传驿主管郡县以外交通。《续汉书·舆服上》导从卒条“驿马三十里一置”臣昭案云:“东晋犹有邮、驿共置,承受旁郡县文书。有邮有驿,行传以相付。县置屋二区。有承驿吏,皆条所受书,每月言上郡州。”即披露二者有此分工。邮行多以步行传递。此封检相关的木牍是从临湘县廷发出,以“邮行”方式传递的文书。

68. 2010CWJ1①:79

【简文】

A 面:

延平元年二月

这守等本事

B 面:

这守等本^事

此件为木牒,长 11.9 厘米,宽 3.2 厘米。木牒从中心左列残断,上端有穿孔。原释文 A 面“这守”后三字释为“□□□”。根据 B 面文字以及木牒的属性,将所缺三字补上。

这类木牒又可以称为“本事牒”。“本事”,本:根本,此处应当释为最初的。事:史也。本事:此处应为源文件,原始卷宗之意。“本事牒”上端穿孔系上绳子,吊在相关源文件中,便于查找。

69. 封检 2010CWJ1①:80

此件为封检,长 14.9 厘米,宽 2.1 厘米。纵向残断为两截,下端有封检沟槽。凹面有明显墨痕。

【按】见残字迹。

70. □ 2010CWJ1①:81

【简文】

A 面:

谢寿本事在此中

B 面:

谢寿本事在此中

此件为“本事牒”,长 13.8 厘米,宽 3.5 厘米。上端有穿孔。

谢寿:人名。

71. 封检 2010CWJ1①:83-1

【简文】

A 面:

01 外部贼曹掾良叩头死罪

02 白事

【按】封检背面亦见字迹,但不清晰。

此件为封检,长 12.0 厘米,宽 3.7 厘米。封检正面下端有封泥槽,凹面有两列文字,背面有墨痕。本件内容与前文中 66 号简内容近似。

72. 木牍 2010CWJ1①:83-2

【简文】

A 面:

01 ☒ 审校报掾 ☐

02 ☒ 不审校 ☐ 奏报未

B 面:

01 ☒ …… 面不

02 ☒ …… 泛 ☐ ☐

此件为木牍,长 11.0 厘米,宽 3.7 厘米。上端残断,纵两列文字。

审校:审,实。校,验。实核。

报:回报,禀告。

73. 木牍 2010CWJ1①:83-3

此件为木牍残片,长 9.9 厘米,宽 0.8 厘米,木牍右侧纵向残损,左半有明显字迹。

【按】见左半残字迹。

74. 木牍 2010CWJ1①:83-4

【简文】

诣如署

此件为木牍,长 12.0 厘米,宽 0.7 厘米,木牍纵向残断。上端有一列文字。

诣:前往、到。《玉篇·言部》载:“诣,往也,到也。”署,公署,官署。按照规定寄送到官署。这个语言在文书传递的过程中起到指令作用,类似用法在《东牌楼》中亦有:“东部劝农邮亭掾周安言事,诣如署,光和六年正月廿四日乙亥申时□驷□亭。”^①

75. 木牍 2010CWJ1①:83-5

此件在书中无彩版照片也无红外照片,整理者在附录一中标注为“未见字迹简牍”在附录二“尺寸对照表”中标注木牍,长 5.3 厘米,宽 2.2 厘米。从尺寸上看应上下有残损。

76. 木牍 2010CWJ1①:83-6

此件在书中无彩版照片也无红外照片,整理者在附录一中标注为“未见字迹简牍”在附录二“尺寸对照表”中标注木牍,长 17.8 厘米,宽 0.9 厘米。从尺寸上看可能纵向有残损。

77. 木牍 2010CWJ1①:83-7

此件在书中无彩版照片也无红外照片,整理者在附录一中标注为“未见字迹简牍”在附录二“尺寸对照表”中标注木牍,长 17.3 厘米,宽 1.9 厘米。

78. 木牍 2010CWJ1①:83-8

此件在书中无彩版照片也无红外照片,整理者在附录一中标注

① 长沙市文物考古研究所、中国文物研究所:《长沙东牌楼东汉简牍》,文物出版社 2006 年版,第 71 页。

为“未见字迹简牍”在附录二“尺寸对照表”中标注木牍,长 11.8 厘米,宽 0.5 厘米。从尺寸上看可能纵向有残损。

79. 木牍 2010CWJ1①:83-9

此件在书中无彩版照片也无红外照片,整理者在附录一中标注为“未见字迹简牍”在附录二“尺寸对照表”中标注木牍,长 6.2 厘米,宽 1.6 厘米。从尺寸上看可能有残损。

80. 木两行 2010CWJ1①:84-1

【简文】

01 不分别实当从今又阳前考问赦辞元兴元年八月廿一日
与赣襄叔厚五人劫诗林等九

02 月四日于赣舍分臧(赃)各持所得分去赦与叔合臧盛麓
中僦载泉陵男子李叔成櫟

本件为木两行简,长 23.4 厘米,宽 2.7 厘米,保存完好,木简上下各三分之一处有编绳痕迹。从内容看,此件为刑事案件口供类爰书。断读为:

……不,分别实[1],当从今。又阳前考问赦辞:元兴元年八月廿一日与赣、襄、叔、厚五人劫[2]诗、林等。九月四日于赣舍[3]分臧(赃),各持所得分去。赦与叔合臧[4]盛麓[5]中,僦[6]载泉陵[7]男子李叔成櫟[8]

【注释】

赦、赣、襄、叔、厚:均为人名,是劫行为人。

诗、林:均为人名,是被劫人。

[1]分别实:实,实核。分别核实情况。

[2]劫:强夺,“劫,强取也”。《二年律令》载:“虽未得若未劫,虽未得若未劫,皆磔之。”(《二年律令》简 68)。

[3]舍:室舍,房屋。

[4]合臧:将赃物合并一处。

[5]簠:竹篾编的盛物器。

[6]僦:僦,租赁。《汉书》载:“弘羊以诸官各自市相争物以故腾跃而天下赋输或不偿其僦费。师古曰:僦,顾也。言所输赋物不足偿其余顾庸之费也。”

[7]泉陵:东汉时期零陵郡治所在地。汉武帝元朔五年,封长沙王刘发之子刘贤为泉陵侯,置县级泉陵侯国,辖今永州市零陵区、永州市冷水滩区、双牌县北、祁阳县、祁东县、东安县地。武帝元鼎六年(前111年)置零陵郡,泉陵侯国属零陵郡管辖。25年,光武帝刘秀建立东汉王朝,改泉陵侯国为泉陵县,将零陵郡治所移至泉陵县城。

[8]櫓:周海峰释为“船”。从周注。^①

【语译】

……不,分别核实情况,应当以现在所核实情况为准。又阳前拷讯赦,供词如下:元兴元年八月廿一日与赣、褒、叔、厚五人强劫诗和林等人。九月四日在赣的家中一起分赃,各自拿着所分得的财物离开。赦与叔共同将赃物装在簠中,租赁了泉陵男子李叔成的船,装载了簠……

81. 木两行 2010CWJ1①:85

【简文】

01 书輶逐召定考问辞本县奇乡民前流客占属临湘南乡乐成里今

02 不还本乡孰不复还归临湘愿以诏书随人在所占谨听受

① 周海峰:《长沙五一广场东汉简牍【壹】选读》,载简帛网,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=3279,首发于2018年12月26日。

占定西

本件为木两行简,长 23.4 厘米,宽 2.7 厘米。保存完好,木简上下各三分之一处有编绳痕迹。从内容看为司法诉讼档案。断句为:

书,輒逐召[1]定[2]考问,辞:本县奇乡[3]民,前流客[4],占[5]属临湘南乡乐成里。今不还本乡,孰[6]不复还归,临湘愿以诏书[7],随人在所占,谨听受占[8]。定西……

【注释】

[1]逐召:逐捕,征召。

[2]定:《选释》中释读为“乃”,《五一(壹)》释读为“定”。查看图版为,查找五一简“定”与“乃”图版如下: (209 号简,定), (332 号简,乃),以及同简中“定”。此字为“定”似有疑问。暂从《五一(壹)》的释读。或为人名。

[3]奇乡:乡名。

[4]流客:结合本简中的诏书内容,意指流民。甘谷汉简有:“乙酉示章诏书:宗室审诸侯五属内,居国界,有罪,请;五属外,便以法令治;流客,虽五属内,不得行复除。”此处流客指,宗室诸侯的亲戚,但因身份缺失或未傅籍,而不能享受一些司法特权。^①

[5]占:人口统计,户籍申报,资产登记等皆属“占”。有“占口”“占田”“占用马”等。本简注释[8]中“受占”,即官府受理人口登记行为。

[6]孰:同“势”,坚持。

[7]诏书:结合本简内容,应为对流民人口登记的相关诏书。东

① 张学正:《甘谷汉简考释》,载甘肃省文物工作队编:《汉简研究文集》,甘肃人民出版社 1984 年版,第 85~141 页。

汉永元年间颁布的安置流民的系列诏书。《后汉书·和孝殇帝纪》载:“(六年)三月庚寅,诏流民所过郡国皆实禀之,其有贩卖者勿出租税,又欲就贱还归者,复一岁田租、更赋。”“十五年春闰月乙未,诏流民欲还归本而无粮食者,过所实禀之,疾病加致医药;其不欲还归者,勿强。”即凡不愿返回原籍的流民,根据其现居地原则允许占籍,本简中的流民,允许其在临湘县南乡乐成里占籍。

[8]受占,见本简注释[3]。

【语译】

……书,立即逐捕征召定并考问,定禀告如下:是本县奇乡人,曾经是流民,在临湘南乡乐成里登记户籍,至今不回本乡,并坚持不愿意回去,临湘县按照诏书规定,人居住在何处就在何处登记户籍,临湘县受理户籍登记。定西……

82. 木两行 2010CWJ1②:86

【简文】

01 廷愿谒除前解从今言府移豫章府严海昏艾处何吏于冯等所匿处得冉所弃弩不□

02 蒙当案致案致曲折赐报尽力实核报到有增异正处复言鲔顺鄴考问留迟惶恐

本件为木两行简,长 23.8 厘米,宽 2.6 厘米。保存完好,木简上下各三分之一处有编绳痕迹。简上端两列文字中间有一纵向裂纹。从内容看为司法诉讼档案。断句为:

廷愿谒除[1]前解[2],从今言[3]。府[4]移[5]豫章府[6]:严[7]海昏[8]、艾[9]处:何吏于冯等所匿处得冉[10]所弃弩?不□蒙,当案致[11]。案致曲折[12],赐报[13],尽力实核。报到,有增异[14],正处复言[15]。鲔、顺、鄴考问留迟

[16],惶恐。

【注释】

冯、冉、鲋、顺、酆:皆为人名。

[1]谒除:向上级请求废除。谒,请求。《战国策·燕策》所载“微太子言,臣愿得谒之”是下对上的一种请求或报告。除,免除,废除。

[2]前解:之前的解辞。解,整理小组认为是解说或解释。“解”字大量存在于秦汉奏谏书类司法文献中。睡虎地秦简《封诊式》中有一则名为“讯狱”,是关于审讯的程序:“凡讯狱,必先尽听其言而书之,各展其辞,虽智(知)其詖,勿庸辄诘。其辞已尽书而毋(无)解,乃以诘者诘之。诘之有(又)尽听书其解辞,有(又)视其他毋(无)解者以复诘之。诘之极而数詖,更言不服,其律当治(笞)谅(掠)者,乃治(笞)谅(掠)。治(笞)谅(掠)之必书曰:爰书:以某数更言,毋(无)解辞,治(笞)讯某。”在奏谏文书中狱吏以“何解”来讯问犯人,在犯人的供词后则以“毋解”“毋它解”作一结束。据上引讯狱程序,可知讯狱须先记录犯人的口供,其后狱吏根据犯人的供述进行诘问,犯人再次回答后亦须记录其解辞。

[3]从今言:从,依从,采纳。言,此处指供词。“今言”与“前解”相对。采纳现在的供词。

[4]府:此处指建议“从今言”的郡府,根据简牍出土地,猜测可能为长沙府。

[5]移:即移书,移送文书。《二年律令》载:“都吏所覆治、廷及郡各移旁近郡、御史、丞相所覆治移廷。”(《二年律令》简117)

[6]豫章府:豫章郡府。豫章郡,高帝置。

[7]严:《说文》载:“教命急也。”此处表示急促的语气副词,带有要求之意。“严”之后的内容是长沙郡府对豫章府提出的请求。

[8]海昏:即海昏侯国,在昌邑城,豫章郡辖下。

[9]艾:此处指艾县。从庄小霞释。^①

[10]冉,《选释》中释为“朔”,《五一(壹)》释为“冉”,经与图版比照,应为“冉”字,可能为人名。

[11]案致:审理案件。又有用法“案致如法”(新简 EPT58:38)

[12]曲折:详细情况,错综复杂的情节。《史记·魏其武安侯列传》载:“夫创少瘳,又复请将军曰:吾益知吴壁中曲折,请复往。”

[13]赐报:报,《汉书·胡建传》载:“辟报故不穷审。”颜师古引注苏林曰“断狱为报”,这里指初步的判决意见。赐:常见为上级对下级的文书用语。赐报连用,在官文书中并不一定就是上级对下级的文书,常常也是自谦和客套。如里耶秦简中载:“翦欲报芒季,季幸藉(藉)小史□□信□,急使之,赐报。”(8-782+8-810)此处从文书的语气来看,芒季可能是迁陵县的官吏,与翦的身份相当,翦希望给芒季回函,芒季让小史带信给翦,并期待翦的回信。此中赐报的用法与本简非常近似。本简中长沙府写信给豫章府,希望豫章府调查清楚案件情况后回函。此处“赐报”仅仅为自谦和客套。

[14]增异:增减改变,此处指口供或案情的变化。

[15]正处复言:正,公正。处:处理、处罚。复言:再次具文呈报。“处复言”即是“处言”,是下行文书中,上级机关对下级提出要求的通行用语。在不同的行文中,有时其中有具体要求,有时并无具体要求,仅仅是一种套辞。与“处言”有类似用法和作用的词有“书到言”,如里耶秦简 J1(8)152 载:“书到言。今书已到,敢言之。”“付弹处,罪法明。附证验,正处言。何叩头死罪死罪。”(《东牌楼》005A)

① 庄小霞:《长沙五一广场东汉简牍 CWJ1 ①:86 简所载“艾”释义献疑》,载简帛网,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2548,首发于 2016 年 5 月 9 日。

[16]留迟:指羁留延迟,未按时完成。《史记·李将军列传》载:“汉法,博望侯留迟后期,当死,赎为庶人。”

【语译】

廷希望废除之前的讯问记录,以现在的讯问记录为准。(长沙)府移书送到豫章府,要求:责令海昏侯国和艾县主管管理乍得清:哪个小吏在冯等人所藏匿的地方找到冉丢弃的弓弩?不可蒙混,应当仔细审理案情,以及案件中的复杂情节,并请回函禀告。收到函后,案件的案情有所变化,均公正审理,并再次具文呈报。鲋、顺、酆四人的讯问情况未按时完成,惶恐。

【按】

此件双行木简有以下信息值得注意:

1. 从行文看应当记录了长沙府发文给豫章府的信函,并请豫章府及府下海昏侯国和艾县配合核查案件。

2. 之所以案件会惊动两郡府,主要在于案件涉及隐匿“五兵”之一——“弩”的行为。在一些讨论两汉兵器管理的研究中,常常将兵器与武器混谈,认为两汉兵器管理宽松。但事实上,在两汉时期兵器和武器区分清晰,武器允许私人拥有,甚至可以交易,管理宽松。但有着较大杀伤力的兵器管理及其严格。

两汉的武器市场,主要的商品有:剑、刀、弓、箭、铍、矢等。其中尤以剑在交易中最常见。《史记》中载景帝赐剑,“绾曰:‘先帝赐臣剑凡六,剑不敢奉诏。’上曰:‘剑,人之所施易,独至今乎?’绾曰:‘具在。’上使取六剑,剑尚盛,未尝服也”。如淳注:“施读曰移。言剑者人之所好,故多数移易贸换之也。”^①《居延汉简》中也有买卖剑的记录:“淮阳槐里景淮,赏卖剑一,直七百,解得县。”(271.2)此外,新简

① (汉)司马迁:《史记·万石张叔列传第四十三》,中华书局1959年版,第2769页。

EPT31;202 至 207 载:“欲知剑利善、故器者,起,拔之、视之,身中无推处者,故器也;视欲知利善者,必视之身中有黑两桁不绝者。其逢如不见,视白坚未至逢三分所而绝,此天下利善剑也。又视之身中生如黍粟状,利剑也,加以善。欲知币剑以不报者及新器者,之日中驛,视白坚随蓬上者、及推处白黑坚分明者、及无文、纵有文而在坚中者、及云气相遂,皆币合人剑也。”这是如同相马经一样的相剑之法,由是可见,武器市场中剑的交易相当频繁。此外,《汉书·酷吏列传》中也记载了刀的买卖情况:“(杨仆)欲请蜀刀,问君贾几何,对曰率数百。”

然而,与刀剑等武器管理所不同的是,弩在两汉作为兵器进行管理,由于弩的杀伤力大,在战场上对敌重要,不仅限制交易,连制造技术的管理也极其严密。更专设“马弩关”等限制马、弩流向匈奴。《汉书》载,武帝时期丞相公孙弘奏言:“民不得挟弓弩。十贼彊弩,百吏不敢前,盗贼不辄伏辜,免脱者众,害寡而利多,此盗贼所以蕃也。禁民不得挟弓弩,则盗贼执短兵,短兵接则众者胜。以众吏捕寡贼,其势必得。盗贼有害无利,则莫犯法,刑错之道也。臣愚以为禁民毋得挟弓弩便。”上下其议。^① 此后武帝并未采纳此奏议,但不采纳的原因并非弓弩的威胁小,更多的是从儒家教化的角度考虑。并于此时设马弩关,对马匹和弩进行管理。^② 此外,西汉时,南郡因地处边疆,属边郡,专设“发弩官”,师古注:“主教放弩也。”至王莽时“禁民不得挟弩铠,徙西海”。^③

① (汉)班固:《汉书·严朱吾丘主父徐严终王贾传第三十四上·吾丘寿王》,中华书局 1962 年版,第 2795 页。

② 应劭曰:“武帝数伐匈奴,再击大宛,马死略尽,乃令天下诸亭养母马,欲令其繁孳,又作马上弩机关,今悉罢之。”孟康曰:“旧马高五尺六寸齿未平,弩十石以上,皆不得出关,今不禁也。”(汉)班固:《汉书·昭帝纪第七》,中华书局 1962 年版,第 222 页。

③ (汉)班固:《汉书·王莽传第六十九中》,中华书局 1962 年版,第 4118 页。

虽国家屡有禁止,但市场上仍有弩的交易,东汉初,“光武初不敢当,然独念兄伯升素结轻客,必举大事,且王莽败亡已兆,天下方乱,遂与定谋,于是乃市兵弩”。^①刘秀也通过市场购得兵弩,并得天下。东汉时期豪强并起,政府为稳定统治并未明确出台禁止民间私藏弩的规定,但从史料所见,弩多藏于豪族手中,如东汉末年,袁绍藏有“强弩千张”,公孙瓒亦有“强弩数十张”,汉灵帝时,因张角之乱,让“公卿出马、弩”。梁竦为官时,“赏赐第宅奴婢车马兵弩什物以巨万计”同时,《汉官仪》中规定:“尉、游徼、亭长皆习设备五兵。五兵:弓弩,戟,楯,刀劔,甲铠。”另外,两汉时期军队中有“强弩将军”,两汉许多知名将领皆出任。可见弩的拥有者需要有一定的身份。

此件简牍记载的案件涉及藏匿兵器“弩”,严重威胁政权,案情重大,“案致曲折”,因此由长沙郡府专门向豫章府发函,请求司法协助。

83. 木两行 2010CWJ1①:87-1

【简文】

01 县五百里故不欲送冉狱还 𡗗亭积三日其廿七日园留翕
出沙等九人亭中令伍长樊仲陈

02 明等守视园悉遣妻子空亭去因与赦调调一弃当步园柱
道乘都师区坚小楸船一艘

本件为木两行简,长23.7厘米,宽2.8厘米。保存完好,木简上下各三分之一处有编绳痕迹。其中涉及人物较多,个别字词较难释读。从内容看,疑为犯人移送相关爱书。断句为:

县五百里[1],故不欲送冉狱[2],还[3],𡗗(系)亭[4]积
[5]三日。其廿七日园、留、翕、出、沙等九人亭中令伍长樊仲、陈

① (南朝宋)范晔:《后汉书·光武帝纪第一上》,中华书局1965年版,第2页。

明等守视[6],园悉遣[7]妻子空亭去,因与赦、调调(?)一(?)弃(?)当步[8],园、柱道乘都师[9]区坚[10]小扁船[11]一艘

【注释】

冉、园、留、翕、出、沙、赦、柱皆为人名。

樊仲、陈明:为伍长人名。

调、一、弃:疑为人名。

区或区坚:人名

[1]五百里:从下句“故不欲送冉狱”可见,似与案件的地域管辖有关联,可能东汉时规定,犯人抓捕地距离案件发生地等距离五百里以上,考虑到交通成本以及安全性,案件就地审理,不移送管辖。

[2]狱:审理。此处指原审机关审理。

[3]还:返回,此处可能指交由抓捕机关管辖。

[4]𡔷亭:即系亭。系,关押,拘留,拘禁。“当徭戍而病盈卒岁及𡔷(系),勿聂(摄)。”(《二年律令》407)𡔷亭:即𡔷于亭。关押在亭。

[5]积:累积,共计。

[6]守视:看守。《后汉书》载:“建武二年,以皇祖、皇考墓为昌陵,置陵令守视。”^①

[7]悉遣:悉:尽也。遣:“纵也”,派遣,差遣,此处指出发。

[8]因与赦、调调(?)一(?)弃(?)当步,此句难解,留待它考。

[9]都师:都,大。师,此处指船师,在五一简中多处可见“船师”一职。居延简中有:“语宜更遣都师及李君母使来守夫人欲”。(居延 E. P. T65 - 143B)

① (南朝宋)范晔:《后汉书·宗室四王三侯列传第四·城阳恭王祉》,中华书局1965年版,第562页。

[10]区坚:有两解:一、区,人名;坚,坚固,属下读为“坚小橈船”,释为坚固的小舟船。二、区坚、人名。由于资料缺乏,目前保留两种释读。

[11]橈船:橈,《说文》:“橈,署也。扁从户册者,署门户也。”同扁。橈船,即扁舟。

【语译】

距某县五百里,因此不移送冉至它县司法机关,押解回还,在亭关押了三天。当月二十七日,园、留、翕、出、沙等九人在亭命令伍长樊仲、陈明等看守监管冉。园与妻子等人全部出发,亭中无人。因与赦、调调(?)一(?)弃(?)当步,园、柱在路上乘坐了大船师区坚的小扁舟……

84. 木两行 2010CWJ1 ? :88 - 1

【简文】

01 纵武众疑有奸诈唯

02 廷财部吏考实矣惶恐叩头死罪死罪敢言之

本件为木两行简,长 23.1 厘米,宽 2.8 厘米。简上下各三分之一处有编绳痕迹。书两行,保存完好,内容为县廷官吏认为案件处理存在不实诡诈之处,并向上级汇报的文书。断句为:

縱[1]武、众疑有奸诈[2]。唯[3] 廷财[4]部吏[5]考实
[6]。矣惶恐叩头死罪死罪敢言之。

【注释】

武、众、矣:人名。

[1]縱:宽纵,此处有纵囚之意,《汉书·昭帝纪》载:“李种坐故纵死罪。”注曰:“纵,谓容放之。”

[2]奸诈:指案件处理存在虚伪诡诈之处。《礼记·经解》载:

“君子宽礼,不可诬以奸诈。”

[3]唯:在此处做语气副词,表示希望、祈使的语气。希望,请求。“建始元年三月甲子朔癸未右后土吏云敢言之,乃十二月甲辰受遣,尽甲子积廿日,食未得。唯官移。”(居延 284.1)“唯”下不写字,另起一行,以示尊敬。

[4]廷财:廷,县廷。财,通“裁”,裁断、裁决。《春秋繁露·离合根》载:“累可就财也。”凌曙注:“财与裁通。”“上书言财(裁)新黔首罪。”(《奏谏书》132-133)

[5]部吏:所部官吏,此处指有权的司法机关。《后汉书·卓茂传》载:“人尝有言部亭长受其米肉遗者。”注曰:“部,谓所部也。”

[6]考实:考问核实。

【语译】

罪犯武、众被宽纵,此案仍有疑点,请县廷裁决让有权机关重新拷问核实。免叩请。

85. 木两行 2010CWJ1①:89-1

【简文】

01 男子曰我穷人勿迫我掾还详曰何如还者下马男子以解刀刺详不中详以所有把刀斫男子

02 创二所男子复走五步所详追逐及男子还反顾芴详尚持兵未强赴详复斫男子创二

本件为木两行简,长 23.3 厘米,宽 3.0 厘米。简上下各三分之一处有编绳痕迹。书两行,保存完好,内容口供和司法勘验文书。断句为:

男子曰:“我穷人,勿迫我。”掾还,详曰:“何如?”还者下马,男子以解刀[1]刺详,不中。详以所有把刀[2]斫男子,创二所。

男子复走五步所[3],详追逐,及[4],男子还,反顾芴[5],详尚持兵,未强赴[6],详复斫男子创二

【注释】

[1]解刀:解,解除,解下。解刀,解开绑在身上的刀。

[2]把刀:刀的一种,居延 EPT50:70 所载“羊把刀”,《居延汉简释文合校》551·43 所载“把刀一枚数”。

[3]所,此处是指不确定,左右。《礼记·檀弓下》载:“所,不定词。”

[4]及:追及,追上。

[5]反顾芴:芴,同向。反顾向,转身对面相向。

[6]强赴:赴,趋也。强力上前。

【语译】

男子说:“我是穷途末路之人,不要逼迫我。”掾返回,详问:“你打算做什么?”掾下马,男子用解开的刀去刺详,并未刺中。详用其所拥有的把刀砍男子,男子身上有两处创伤。男子又走了五步左右,详追逐男子,刚刚追上,男子转身,与详对面相向,详尚持兵器,并未强力上前,详又砍男子两处创伤……